

הכנסת העשרים וחמש

יזום : חבר הכנסת אלעזר שטרן

2441/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת תעריף המכס והפטורים (העלאת רף הפטור ממכס על חפצים ל-400 דולר), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 3 1. בפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937¹, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), חפצים שערכם הכולל בשקלים חדשים אינו עולה על סכום השווה ל-400 דולר של ארצות הברית של אמריקה, יהיו פטורים מתשלום מסי המכס אם יובאו עם הנכנס והם מיועדים לשימוש העצמי או יינתנו במתנה לאדם אחר לשימוש העצמי, ובלבד שהפטור לא יינתן על חפץ שערכו בשקלים חדשים ליחידה עולה על סכום השווה ל-200 דולר של ארצות הברית של אמריקה; הפטור יינתן לכל נכנס שגילו שנתיים ומעלה."

דברי הסבר

צו תעריף המכס והפטורים קובע כי אדם הנכנס לישראל זכאי לפטור ממכס לחפצים ששוויים אינו עולה על 200 דולר. לגבי חפצים ששוויים עולה על הסכום האמור, נדרשת הצהרה של הנכנס לישראל ותשלום המכס. ואולם, בפועל, גביית מסי המכס על חפצים כאמור אינה נאכפת על ידי רשויות המדינה, כיוון שמדובר בחפצים בעלי ערך נמוך יחסית, שעליהם רבים מאזרחי ישראל נמנעים מלהצהיר ולשלם. כדי למנוע מצב זה, מוצע להעלות את שווי החפצים החייבים במכס למעל 400 דולר ובאופן זה לעודד את אזרחי ישראל להצהיר על החפצים שעמם הם נכנסים ארצה, ובכך, לשמור על הכנסות המדינה ועל יכולתה לאכוף את הפטור כאמור. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת אלעזר שטרן ומאיר פרוש (2904/19/פ), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (2583/20/פ), ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (5088/20/פ). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (5089/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (522/21/פ ; 143/22/פ ; 440/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

¹ ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' (ע) 183, (א) 215.